已归档
归档时间
2024-02-29

关于新安街道布心社区宝安新村8栋“9·24”（2022年）高处坠落死亡事故的调查报告

发布时间：2023-01-19　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2022年9月24日下午，宝安区新安街道布心社区宝安新村发生一起高坠事故，造成1人死亡。事故发生后，市、区领导同志均作出重要指示批示，要求查明事故原因，依法依规对责任单位和责任人做出处理。市安委办对事故调查处理工作进行了挂牌督办。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。同时邀请区纪委监委介入事故调查，开展事故追责问责审查调查工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳市宝晨物业管理有限公司（以下简称宝晨物业公司），成立日期：1994年1月5日，统一社会信用代码：914403001924869642，法定代表人：曾木新，住所：深圳市宝安区宝城74区流塘路北一巷23号，经营范围：物业管理、自有物业租赁、房地产经纪、物业管理咨询。

（二）事故相关概况

宝安新村位于宝安区新安街道74区流塘路333号，建于1994年，共18栋1113户，属于老旧商住小区。宝安新村物业服务公司为宝晨物业公司。

宝晨物业公司在宝安新村设有物业服务中心，物业服务中心主任为杨颖。物业服务中心根据服务业主工作需要建立了物业服务工作微信群，其中8栋的物业服务工作群由物业管家王丽娟负责，工作群主要用于物业服务中心发布通知、业主反映问题、物业报修等用途。

2022年9月23日凌晨4时许，宝安新村8栋402业主刘某某在8栋物业服务工作群里反映楼上有水滴落到他家阳台挡板，产生的噪声影响睡眠，物业管家未在群内回复。

9月23日10时许，402业主刘某某到宝安新村物业服务中心反映该问题。物业服务中心电话通知维修班组班长欧灿兵处置，欧灿兵将该情况登记在《公共设施维修登记表》上并安排刘仁勇前往8栋排查漏水情况。刘仁勇现场排查，发现402楼上的住户空调排水管均已接入排水主管，未发现漏水点，并向欧灿兵汇报该情况。欧灿兵向物业服务中心主任杨颖报告，怀疑是8栋排水主管出现故障。

8栋602业主陈某9月23日上午在工作群中看到了402业主反映的问题，当天19时左右回家后自行排查。陈某发现自家空调排水管与8栋排水主管连接处滴水，便联系维修班组电工刘仁勇告诉其该问题，并与刘仁勇相约次日上门处理。后陈某在物业服务工作群中反映了以上情况。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年9月24日15时08分，物业服务中心维修班组员工刘仁勇前往宝安新村8栋602业主家处理空调排水管与排水主管连接处滴水问题（图1、2）。15时20分许，刘仁勇到602业主家中后，在未采取安全防护措施的情况下，徒手攀爬到阳台防盗网外，站在空调外机上进行维修。

15时36分许，刘仁勇维修好后准备返回阳台内时，发现阳台下方外立面排水主管存在脱开错位（图3），脱开位置位于502阳台与602阳台之间，便准备从602阳台外向下攀爬到脱开位置维修。攀爬过程中刘仁勇抓住的602阳台防盗网逃生窗突然断裂，导致其坠落至二楼平台草地上。



图1 事故发生位置



图2 空调排水管与8栋排水主管连接处滴水



图3 排水主管道松脱

经查:

1.刘仁勇坠落位置位于8栋二楼2单元的平台，坠落高度约为13.5米。经现场勘验，在602阳台内发现有旧的空调外机排水管、玻璃胶枪1把、白色管1根，淡蓝色管1根，空调管扎带1卷。坠落位置附近发现有防盗网逃生窗（已散架）、拖鞋一对、笔两支，未发现安全带、安全帽等安全防护用品。

2.宝安新村物业服务中心维修流程管理混乱，未制定物业维修服务流程制度并向业主公示，业主不清楚报修流程。日常业主报修通过物业服务工作群、电话联系物业服务中心、直接找物业服务中心电工、到物业服务中心反映问题等方式。

3.物业服务中心维修班组日常维修工作内容登记在《住户维修服务表》及《公共设施维修登记表》上。《住户维修服务表》用于登记业主室内的维修任务，通常为有偿维修；《公共设施维修登记表》用于登记小区内公共设施部分的维修任务。排水主管维修属于公共设施维修范围，402业主反映的空调管滴水问题登记在《公共设施维修登记表》。

4.8栋402反映楼上空调管滴水问题由维修班组长欧灿兵安排刘仁勇处理，刘仁勇到8栋排查时未发现滴水点，在《公共设施维修登记表》维修结果栏登记为“2号房住户分管

均已接入主管”（注：其他处理完毕的维修事项维修结果栏登记为“已处理”），该问题尚未处理完毕。根据物业服务中心员工反映及维修班组日常工作惯例，该问题应由刘仁勇继续负责跟踪处理。

5.根据宝晨物业公司提供的《排班表》，事发当天为刘仁勇休息日。但经调取宝晨物业公司的《住户维修登记表》、《排班表》、维修班组成员的微信聊天记录发现，刘仁勇曾多次在《排班表》安排的休息日被安排工作，表明其作息安排并未严格按照排班表执行。

6.物业服务中心悬挂的物业服务收费公示栏，服务项目包含空调加雪种，收费标准为100元/台。同时，在物业服务中心工具房内，发现有被使用过的安全带、安全绳等高处作业安全防护用品。

7.宝晨物业公司宝安新村物业服务中心维修班组有3名电工，3人受物业服务中心和宝晨物业公司工程部双重管理。3人（含刘仁勇）均未取得高处作业证，日常安全教育培训由杨颖负责。宝晨物业公司提供的2022年安全培训记录共6次，其中物业服务中心培训4次，工程部培训2次。其中涉及高空作业的培训有2次，刘仁勇均未参加。

8.刘仁勇未遵守宝晨物业公司制定的《高空作业安全管理制度》第7条规定：“所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，一律使用安全带，安全带一般应高挂低用，即将安全带绳端的钩子挂在高的地方，而人在较低处进行作业”。

9.刘仁勇在高处作业时未佩戴安全带等劳动防护用品，其行为违反了《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）第5.4.4条“未按规定佩戴和使用个体防护装备的作业人员，不得上岗作业”与《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第4.1.1条“在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带”的规定。

10.宝晨物业公司安全培训教育不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除员工违章冒险作业的生产安全事故隐患。

11.宝晨物业公司主要负责人曾木新履行安全生产职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除员工违章冒险作业的生产安全事故隐患。

12.物业服务中心负责人杨颖检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，宝安新村8栋602业主于15时39分拨打120急救电话，15时55分120赶到现场后将刘仁勇送往医院后抢救，9月25日凌晨刘仁勇经抢救无效死亡。广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2022]病鉴字第51号）鉴定意见：刘仁勇符合高坠造成心肺挫伤、心肺震荡至急性呼吸、循环功能障碍死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者刘仁勇，男，47岁，广西天等县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故善后赔偿尚未达成协议，建议各方循司法途径解决。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

刘仁勇安全意识淡薄、违章冒险作业，在未取得高处作业证、未使用劳动防护用品的情况下，徒手攀爬到602阳台外立面作业，不慎高坠致死。

（二）间接原因

1.宝晨物业公司安全培训教育不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除员工违章冒险作业的生产安全事故隐患。

2.宝晨物业公司主要负责人曾木新履行安全生产职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除员工违章冒

险作业的生产安全事故隐患。

3.物业服务中心负责人杨颖检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，新安街道布心社区宝安新村8栋“9·24”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

宝晨物业公司安全培训教育不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除员工违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 宝晨物业公司主要负责人曾木新履行安全生产职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除员工违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 物业服务中心负责人杨颖检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 刘仁勇安全意识淡薄、在未取得高处作业证，未使用安全带等劳动防护用品情况下，违章冒险作业，徒手攀爬到602阳台外立面作业，应对本起事故负直接责任。鉴于其在本起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

六、政府安全监管部门监督管理情况

政府行业主管部门为深圳市宝安区住房和建设局（以下简称区住房建设局）。

区住房建设局2020年以来召开安全生产专题会议24场次，印发《宝安区物业管理专项整治八项措施（试行）》《宝安区住房和建设局关于做好2021年度物业管理安全生产工作要点的通知》《宝安区物业服务行业安全生产企业主体责任清单》《宝安区住房和建设局关于督促物业服务企业严格落实企业安全生产主体责任三年行动工作的通知》等物业管理相关文件，督促街道加强监管和指导，压实企业主体责任。实行常态化督导检查，近三年共出动2125人次，检查物业小区774个，发现隐患189处，发出整改通知书44份；节假日和特殊时节印发安全生产类通知69份部署安全生产工作；印发专项行动方案32份，累计检查物业小区818个；每半年完成一次在线安全检查工作。每年开展安全生产方面的培训、演练和警示教育不少于3次，2022年开展了“应急第一响应人”、“2022年物业小区消防演练及反恐防暴演练”、“遵守安全生产法、当好第一责任人”等培训演练，累计1600多个物业小区参加；根据上级部署和辖区实际开展适时宣传教育工作。

政府部门属地安全监管单位为宝安区新安街道办事处（以下简称新安街道办）。

1.新安街道每月定期召开安全生产工作会议，分管领导20余次随机到各社区住宅物业小区检查安全生产和消防安全情况，开展了物业服务星级评定量化考核并完成了“村改居”星级考评工作。

2.新安街道安委办编制并印发《新安街道实行党政领导干部安全生产“一岗双责”工作实施方案》《新安街道安全生产和消防安全职责规范》，对街道各级部门安全管理（监管）责任进行了梳理明确；开展了物业小区安全生产整治行动；开展了新安“居家、场所安全检查日”活动，发放宣传册2万余份。

3.新安街道城建办（物业办）按照区住房建设局部署每半年开展一次物业小区星级服务考评；根据市、区的规定和指引加强物业专项维修资金管理和使用；印发通知要求各社区工作站和物业管理处对疫情防控、老旧住宅小区防盗网、防风防汛等开展安全排

查，对发现问题的物业小区发放整改函10余份；开展了物业品质提升和物业服务行业集中培训，近三年培训场次20余场，参会2500余人次。

4.布心社区工作站成立了物业服务企业管理工作领导小组，通过每季度定期安全生产工作会议和微信群发布通知督促物业服务企业落实安全生产主体责任；不定期对辖区9个物业服务企业开展安全检查。

调查发现，作为属地物业管理行业主管部门，新安街道物业办未深刻吸取2020年、2021年辖区物业管理企业两起高坠事故教训，根据安全生产方面法律法规和上级文件要求，加强对物业管理公司的安全监管力度，举一反三在辖区物业管理公司频发高处坠落事故的重点环节和重点领域开展防高坠事故专项整治行动，督促和检查物业服务企业落实安全生产主体责任、遵守安全生产法律法规不到位。事故调查组已将事故情况及相关职能部门履职线索移送区纪委监委独立调查处理。

七、防范和整改措施

（一）宝晨物业公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，严格落实各项安全生产管理制度，健全公司安全生产规章制度和操作规程，完善公司安全生产条件。

2. 完善各物业服务中心维修服务流程，制定物业维修服务流程制度并向所在小区业主公示，并严格按照公示的物业维修服务流程提供物业维修服务。

3. 加强对员工的安全教育和培训，增强员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，指导并督促工人按照安全操作规程、正确佩戴和使用劳动保护用品等进行施工作业。

4. 宝晨物业公司主要负责人要认真履行安全管理职责，建立健全本单位安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

5. 物业服务中心负责人应认真检查本单位的安全生产状况不到位，及时排查生产安全事故隐患。

（二）区住房建设局应认真梳理和总结近年来我区物业管理行业事故的特点，部署和指导各街道针对物业管理行业事故高发的重点环节和重点领域开展专项整治行动；研究充分利用安全生产法律法规，加大对物业管理企业违反安全生产法律法规行为的执法力度，进一步督促物业管理企业落实安全生产主体责任，防范此类事故再次发生。

（三）新安街道办应以此为戒，根据安全生产法律法规和上级文件要求，针对物业管理行业事故高发的重点环节和重点领域开展专项整治行动；加强典型事故案例警示教育，进一步加大安全生产宣传教育力度；督促物业管理公司加大对维修班组的安全管理力度，对日常检查发现违反安全生产法律法规的及时移送区行业监管部门执法处罚，防范此类事故再次发生。

